

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3106/2535

อัยการ พิจิตร
นาย อัครินทร์หรือกุ่ม เกิง ฝาก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 65

จำเลยกระทำความผิดในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบเพราะมีจิตบกพร่องด้วยเหตุป่วยเป็นโรคปัญญาอ่อนมาตั้งแต่กำเนิดเป็นเหตุให้ไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80,277, 279 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสอง, 80 และมาตรา 279 ประกอบด้วยมาตรา 65วรรคสอง ลงโทษฐานพยายามข่มขืนชำเราตามมาตรา 277 วรรคสอง,80 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2วินิจฉัยว่า จำเลยกระทำความผิดขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบและไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะโรคปัญญาอ่อนจำเลยไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรคแรก พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังยุติได้ว่าจำเลยเป็นคนปัญญาอ่อน จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องโดยใช้วิธีฉ้อโกงของจำเลยและผู้เสียหายคดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำผิดในขณะที่ยังสามารถรู้ผิด

ชอบหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้างหรือไม่ พิจารณาแล้วได้ความจากรายงาน การวินิจฉัยโรคและประวัติการตรวจรักษา ตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ตลอดจน คำเบิกความของแพทย์หญิงปัญญา เพ็ญสุวรรณแพทย์ประจำโรงพยาบาล ราชานุกุลซึ่งรักษาเด็กปัญญาอ่อน พยานจำเลยว่า จำเลยเป็นโรคครีติน (Cretinism) ซึ่งเกิดจากการขาดไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด ทำให้การเจริญเติบโตทางร่างกายและ การพัฒนาเจริญวัยทางสติปัญญาช้ากว่าอายุจริง จำเลยเพิ่งจะเดินได้เมื่ออายุ 7 ปี และพูดเป็นประโยคได้เมื่ออายุ 9 ปี เมื่ออายุ 11 ปี 11 เดือน จำเลยมีความสามารถ ทางสติปัญญาเท่ากับเด็กอายุ 5 ปี มีระดับไอคิว (IQ) 47 ซึ่งเด็กปกติจะมีระดับไอคิว ระหว่าง 90-100 และเมื่ออายุ 14 ปี 11 เดือน จำเลยมีระดับไอคิวเพียง 50 จำเลย เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่เป็นเวลา 5 ปีจากการตรวจสอบครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2532 ซึ่งเป็นเวลาก่อนหน้าจะเกิดเหตุ 2 เดือน ปรากฏว่าสติปัญญาของ จำเลยยังช้าแพทย์หญิงปัญญายืนยันว่าจำเลยไม่รู้จักเหตุผล ไม่มีการวางแผนไม่มีความรับผิดชอบจำเลยจะต้องได้รับการรักษาไปตลอดชีวิตไม่มีทางหายขาดได้ นอกจากนี้ยังได้ความจากคำเบิกความของผู้เสียหายและนางสุรีย์พร เอี่ยมพงษ์ พยานโจทก์ซึ่งเป็นน้ำของผู้เสียหายว่าจำเลยสติไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบเล่นกับคนวัย เดียวกัน จำเลยมักจะมาเล่นดินและเล่นทรายหม้อข้าวหม้อแกงกับผู้เสียหายและเด็ก หญิงวัยอายุ 7 ปีบุตรนางสุรีย์พร ในวันเสาร์และวันอาทิตย์อยู่เป็นประจำดังนี้ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิดไปในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบเพราะมีจิต บกพร่องด้วยเหตุป่วยเป็นโรคปัญญาอ่อนมาตั้งแต่กำเนิด ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณามาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วิรุทธิ-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อัครวิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ